都安瑶族自治县“5·24”道路交通事故调查报告

2018年5月24日19时08分，在我县安阳镇苏利社区路段发生一起受伤1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，都安瑶族自治县公安局成立“5·24”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故当事人情况

1.黄**，女，42岁，19**年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县安阳镇********号居民，居民身份证证号：4527******。交通方式：驾驶市政环卫保洁66号电动三轮车。联系方式：159********。

2.梁**，女，55岁，19**年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县******号居民，居民身份证证号：4527******。交通方式：驾驶都安-14**号电动二轮车。联系方式：133******。

（二）事故车辆基本情况

1.市政环卫保洁66号电动三轮车，车辆所有人：都安县市政局，所有人住址：广西都安瑶族自治县安阳镇镇安街21号，三轮电动车车箱后喷“市政环卫保洁66号”。

2.都安-14**号电动二轮车，车辆持有人：梁**，所有人住址：广西都安瑶族自治县******号。品牌型号：绿能牌，车辆识别代号：783221109480551，电机号：SWX48VD0600111060138。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于安阳至红渡0公里+800米处（安阳福娃幼儿园前），现场道路为机非混合道路，北向道路通往都安县城方向，南往红渡村方向。现场道路为干燥水泥路面，路边有积水，该路段平直，视线良好，事故发生白天。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年5月24日下午，黄**驾驶无号牌三轮电动车从安阳苏利社区往安阳城区行驶，17时40分行至安阳-红渡0公里800米（安阳福娃幼儿园前）时，车辆实施超越同方向由梁**驾驶电动自行车时发生刮擦。造成梁**受伤的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年5月24日19时08分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队值班民警接到都安县110指挥中心指令：“在苏利社区安阳福娃幼儿园前有一辆三轮电动车与一辆二轮电动车发生刮擦，造成一人受伤，请派警处理”。接到报案后，事故处理民警黄敏华、韦幸赶赴现场进行现场勘查、和调查访问工作。

经初查，事故中造成1人受伤。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成梁**受伤，市政环卫保洁66号电动三轮车、都安-14275号电动二轮车不同程度损坏，直接经济损失100元。

受伤人员情况：梁**，女，55岁，1963年01月01日出生，系广西都安瑶族自治县安阳镇苏利社区苏利二队96号居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

黄**驾驶无号牌三轮电动车超越前方同方向电动二轮车时未保持足以采取紧急措施的安全距离是事故发生的根本原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起非机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

黄**的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三

条第一款第一项“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（一）前车正在左转弯、掉头、超车的”之规定，其违法行为是事故发生的根本原因。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，黄**应负全部责任，梁**无事故责任。

建议对黄**存在的交通违法行为依法进行处罚。

六、事故防范措施及建议

（一）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联动”的道路交通安全社会化管理模式，提高事故的预防能力。

（二）加大宣传教育力度，提高广大交通参与者自觉遵守交通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消除事故隐患。

（三）加强道路巡逻管控，严惩交通违法行为。

都安瑶族自治县“5·24”道路交通事故调查小组

2018年6月25日